

1500910-82.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... estava para a prática do crime de tráfico, foi surpreendido por Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina no local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, com outros dois indivíduos, sendo que um deles estava sobre uma motocicleta e fugiu do local. Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e o indivíduo Anderson. Submetidos à revista pessoal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500910-82.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500910-82.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2227698/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 19764399 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 461/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2227698 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2227698 - DEL.POL.AGUDOS, 461/21/004 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON BRUNO TREVISAN FRANCISCO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ALISON BRUNO TREVISAN FRANCISCO pela imputação do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 28.08.2021.

Narra a acusação: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 19h30, na Rua Carlos Travain, cruzamento com a Rua Antônio Conde, nº 999, Professor Simões, nesta cidade e Comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 13 (treze) "eppendorfs" contendo cocaína, com massa líquida total de 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas), conforme

laudo de constatação provisória acostado a fls. 12/17, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado, predisposto que estava para a prática do crime de tráfico, foi surpreendido por Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina no local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, com outros dois indivíduos, sendo que um deles estava sobre uma motocicleta e fugiu do local. Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e o indivíduo Anderson. Submetidos à revista pessoal, lograram apreender, em poder do denunciado, 13 (treze) pinos de cocaína, enquanto nada de ilícito foi localizado com Anderson. Na ocasião da apreensão, o denunciado, em um primeiro momento, afirmou ser usuário. Entretanto, posteriormente, ele confirmou aos policiais que as drogas pertenciam a uma pessoa conhecida como "Birigui" e que vendia cada uma delas por R\$ 10,00 (dez reais). Assim, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga (flagrante delito); a natureza ("cocaína"); a quantidade de entorpecentes apreendidos (13 "eppendorfs" totalizando 2,98g dois gramas e noventa e oito centigramas), aliadas às narrativas dos policiais militares, bem como a confissão informal do denunciado, que confirmou que estava no local para vender os entorpecentes a terceiros, não deixam dúvidas de que o destino das drogas era realmente a entrega a consumo de terceiros, o que ocorria durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALISON BRUNO TREVISAN FRANCISCO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, "j", do Código Penal" (fls. 119/120). Houve defesa preliminar (fls. 140/142). Houve recebimento da denúncia em 19.07.2022 (fls. 170/172). Houve realização de audiência de instrução em 11.10.2022, com oferecimento de alegações finais orais. É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A ação é parcialmente procedente. Vejamos.

Em audiência de instrução, a testemunha Ivair Martins Júnior, policial militar, relatou que o réu foi flagrado portando 13 porções de cocaína em local conhecido pela traficância. O indivíduo foi abordado após ter sido avistado próximo a uma pessoa de moto não identificada (fl. 4). Apontou que, no momento da prisão, o réu afirmou inicialmente que seria usuário. Todavia, na sequência, confessou que trabalhava para o traficante 'Birigui', que é amplamente conhecido na presente Comarca e foi preso recentemente. Por sua vez, em audiência de instrução, o réu negou que tenha confessado qualquer espécie de colaboração com o referido 'Birigui', reafirmando ser apenas usuário. Com efeito, tal foi a versão apresentada em seu interrogatório em sede policial.

Quanto à policial Vanessa, esta não foi ouvida em juízo, pois se encontra internada (fls. 250/253). Ainda, foi arrolado como testemunha Anderson Augusto, que estava juntamente com o réu no momento do fato. Não obstante, não tendo sido nada encontrado consigo, foi liberado na delegacia, não tendo comparecido na presente audiência, embora intimado. Pelo contexto, pode-se vislumbrar que referida pessoa não poderia ser ouvida como testemunha em razão de vínculo de amizade com a parte ré ou, ainda, eventual participação do crime, não havendo como lhe compromissar o depoimento.

Não obstante a negativa da parte ré quanto à traficância, entendo que há prova suficiente para a sua condenação, especialmente o depoimento firme e harmônico do policial militar Ivair, o que veio corroborado com outros elementos de informação do inquérito. De fato, o modus operandi dos traficantes na comarca é sempre permanecer com quantidade relativamente pequena da droga, escondendo as demais porções pelo local, isto é, matagal, canos e outros. Agem assim para que, caso capturados, possam alegar que são meramente usuários. Todavia, é fato notório que, como regra, os usuários tão logo adquiram os entorpecentes, saiam imediatamente do local, seja por veículo, motocicleta ou mesmo a pé. Por sua vez, são apenas os traficantes que permanecem em pontos determinados a espera da chegada dos usuários, como era o caso da parte ré. Pelo prova oral produzida pelo firme depoimento do

policial, o réu ali estava permanentemente e não meramente de passagem. Inclusive, estava acompanhado de terceiro. Trata-se de conduta comum por pequenos traficantes, que promovem divisão de tarefas para dificultar o flagrante pela Polícia. No caso dos autos, há firmes indícios que militam nesse sentido, especialmente o local da prisão e a conduta da parte ré de não estar apenas de passagem pelo local. Portanto, deve-se condenar pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06).

Porém, quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se aplicar. De fato, o réu não possui maus antecedentes e não tem reincidência nas suas certidões. Não há elementos suficientes para apontar que o réu se dedica habitualmente a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa, muito embora se tenha mencionado do conhecido traficante 'Birigui' desta comarca.

Todavia, tratando-se de ré primário e de pequena quantidade, pelos princípios da necessidade e suficiência na aplicação da pena, defiro a causa de diminuição. Ante o exposto, RECONHEÇO como certas a autoria e materialidade da imputação do artigo 33, caput, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 para CONDENAR o réu no crime de tráfico minorado.

II.2 - Da dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 por fato ocorrido em 20.08.2021. Nessa data, a redação do artigo era:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Nessa fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias, fixando a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço agravantes ou atenuantes, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento. Porém, reconheço a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato.

Quanto ao regime inicial, FIXO o regime ABERTO para o cumprimento inicial, nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal.

Quanto à substituição da pena por restritivas de direito, no caso dos autos, entendo não recomendável, deixando de aplicá-la nos termos do artigo 44 do Código Penal. No mesmo sentido, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré ALISON BRUNO TREVISAN FRANCISCO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu ALISON BRUNO TREVISAN FRANCISCO como incurso no crime de TRÁFICO

DE DROGAS MINORADO (artigo 33, caput, §4º da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de RECLUSÃO e 166 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento. DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Agudos, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA